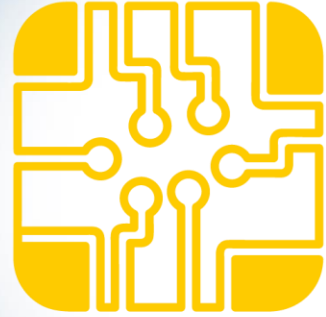




e-g mr k
eęitimi

Serdar Sargılı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (9903)

egumrukegitim.com



Tanımlar (Özet)

- ✓ **Aracı kurum:** Faiz veya kâr payı desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere **bankaları** ve **finansal kiralama** şirketlerini,
- ✓ **Bakan:** Sanayi ve Teknoloji Bakanını,
- ✓ **Bakanlık:** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
- ✓ **Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS):** Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen **web tabanlı uygulamayı**,
- ✓ **Genel Müdürlük:** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı **Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü**,

- ✓ **Sabit yatırım tutarı:** Arazi-arsa, bina-inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,
- ✓ **Ürün:** Teşvik belgesine konu yatırımla elde edilmesi amaçlanan **asıl işlem görmüş** imalat sanayii ürün veya ürünlerini,



- ✓ **Orta-yüksek teknoloji ürün:** **Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)** imalat sektörünün teknoloji yoğunluk sınıflandırmasına göre “orta yüksek teknoloji” sınıfında yer alan ve ek-l’de listelenen ürünleri (NACE Rev.2.1 kodları: 20,25.3,27,28,29, 30 (30.1 ve 30.3 hariç), 32.5),
- ✓ **Yüksek teknoloji ürün:** **Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat)** imalat sektörünün teknoloji yoğunluk sınıflandırmasına göre “yüksek teknoloji” sınıfında yer alan ve ek-l’de listelenen ürünleri (NACE Rev.2.1 kodları: 21,26, 30.3), ifade eder.
- ✓ **Öncelikli ürün listesi:** Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, **orta-yüksek ve yüksek teknoloji** sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı, Bakanlık tebliği ile yayımlanacak olan listeyi,

Kaç bölge var ?

- Bu Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından **iller**,
- ✓ **sosyo-ekonomik gelişmişlik** seviyeleri dikkate alınarak
- ❖ EK-2'de belirtilen **6 bölgeye** ayrılmıştır.

1. Bölge	2. Bölge	3. Bölge	4. Bölge	5. Bölge	6. Bölge
İstanbul	Aydın	Adana	Afyonkarahisar	Bartın	Adıyaman
Ankara	Balıkesir	Bilecik	Aksaray	Bayburt	Ağrı
İzmir	Bolu	Burdur	Amasya	Çankırı	Ardahan
Eskişehir	Çanakkale	Düzce	Artvin	Erzurum	Batman
Bursa	Denizli	Gaziantep	Çorum	Giresun	Bingöl
Kocaeli	Edirne	İsparta	Elâzığ	Hatay	Bitlis
Antalya	Kayseri	Karabük	Erzincan	Kahramanmaraş	Diyarbakır
Muğla	Konya	Karaman	Kastamonu	Kilis	Gümüşhane
	Manisa	Kırıkkale	Kırşehir	Niğde	Hakkâri
	Mersin	Kırklareli	Malatya	Ordu	Iğdır
	Sakarya	Kütahya	Sivas	Osmaniye	Kars
	Tekirdağ	Nevşehir		Sinop	Mardin
	Yalova	Rize		Tokat	Muş
		Samsun		Tunceli	Siirt
		Trabzon		Yozgat	Şanlıurfa
		Uşak			Şırnak
		Zonguldak			Van

3 adet Teşvik sistemi var?

Teşvik Sistemi

Alt Programlar / Sistemler

1. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi



- Teknoloji Hamlesi Programı
- Yerel Kalkınma Hamlesi Programı
- Stratejik Hamle Programı

2. Sektörel Teşvik Sistemi

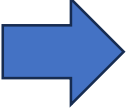


- Öncelikli Yatırımlar Teşvik Sistemi
- Hedef Yatırımlar Teşvik Sistemi

3. Bölgesel Teşvikler



- (Diğer iki sistemle entegre şekilde uygulanır, doğrudan alt programı yoktur)

Destek Unsurları	Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi	Sektörel Teşvik Sistemi	Bölgesel Teşvikler
Gümrük vergisi muafiyeti	✓	✓	✗
KDV istisnası	✓	✓	✗
Vergi indirimi	✓	✓	✗
Faiz veya kâr payı desteği	✓	✓	✗
Makine desteği 	✓	✗	✗
Yatırım yeri tahsisi	✓	✓	✗
Sigorta primi işveren hissesi desteği	✓ (Bölgeye göre uygulanır)	✓ (Bölgeye göre uygulanır)	✓ (Doğrudan kapsam)
Sigorta primi desteği (işçi hissesi)	✓ (6. bölge yatırımlarında)	✓ (6. bölge yatırımlarında)	✓ (6. bölge özel)

Asgari sabit yatırım tutarları

- ✓ Asgari sabit yatırım tutarı, **1.** ve **2.** bölgelerde **12 milyon** TL, diğer bölgelerde **6 milyon** TL olmalıdır.
- ✓ **Finansal kiralama** yoluyla yapılan yatırımlarda her bir şirket için makine ve teçhizat tutarı en **az 3 milyon** TL olmalıdır.
- ✓ **Maddi olmayan varlıklar** toplam sabit yatırımın **%25'ini** geçemez. **(Dijital Dönüşüm Programı bu kuraldan muaftır.)**
- ❖ **KOBİ dışı** veya **Yerel Kalkınma Hamlesi** kapsamında yatırımcılar, **%2 oranında** ekosistem geliştirme planı **yatırımı** yapmak zorundadır. Vergi indirimi olmayanlar için geçerli değildir.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi

Teknoloji Hamlesi

Çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki ürünler desteklenir.

Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürün ve konulara yönelik yüksek katma değerli yatırımlar desteklenecektir.

Yerel Kalkınma Hamlesi

İllerin potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımlar desteklenir.

- Entegre hayvancılık,
- Entegre gıda işleme yatırımları,
- Katma değerli imalat yatırımları,
gibi illerin potansiyellerine göre seçilecek yatırım konuları desteklenecektir.

Stratejik Hamle

Katma değeri yüksek, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırımlar desteklenir.

- İleri teknoloji makine,
- Yeni nesil mobilite,
- İlaç etken maddesi,
- Yarı iletken üretimi,
gibi stratejik ve kritik konulardaki yatırımlar desteklenecektir.

Program Adı	Amaç ve Kapsam	Destek Süreci ve Değerlendirme	Yürütücü Kurum	Güncelleme ve Diğer Hususlar
Teknoloji Hamlesi Programı	Öncelikli ürün listesinde yer alan ürün ve teknolojilere yönelik yatırımların desteklenmesi	Projeler, Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilir. Uygun görülenler için teşvik belgesi düzenlenir.	Stratejik Araş. ve Verimlilik Genel Müdürlüğü	Öncelikli ürün listesi her yıl ocak ayında Bakanlıkça güncellenebilir.
Yerel Kalkınma Hamlesi Programı	Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmak, rekabet gücünü artırmak, atıl kaynakları değerlendirmek	Projeler, illerin potansiyeline göre belirlenir ve Değerlendirme Komitesi tarafından teşvik belgesi düzenlenir.	Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü	Yerel yatırım konuları listesi, kalkınma planlarıyla uyumlu olacak şekilde belirlenir ve her yıl ocak ayında güncellenebilir.
Stratejik Hamle Programı	Katma değeri yüksek , kritik, dışa bağımlılığı azaltan, AR-GE içeriği yüksek yatırımlar ile yeşil/dijital dönüşüm projelerini desteklemek	Belirli kriterleri sağlayan projeler ön değerlendirme sonrası fizibilite raporu hazırlanarak değerlendirilir. Komite, teknik ve fizibilite analizine göre karar verir. Bazı yatırımlar doğrudan desteklenebilir.	Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü	Stratejik yatırım konuları listesi her yıl güncellenebilir. Yeşil ve dijital dönüşüm projeleri belirli koşullarda ayrı değerlendirme süreci olmaksızın desteklenebilir.

Yüksek teknolojinin kriterleri

- **Yüksek teknoloji** ürünlerde **asgari yatırım** tutarı **100 milyon TL**, diğer yatırımlarda **200 milyon TL'dir.**
- Yatırım başvuruları **aşağıdaki kriterlerle** ön değerlendirmeye tabi tutulur:
 - ✓ Yatırım konusunun **stratejik yatırım listesinde yer** alması,
 - ✓ Ana ürünün ihracat/ithalat oranı en fazla **%70**,
 - ✓ Katma değer oranı en az **%30**,
 - ✓ Yatırımın **%20'si** oranında öz kaynak,
 - ✓ Ürünle ilgili **son bir yıldaki** ithalat tutarının **50 milyon ABD doları** ve **üzeri** olması.



Değerlendirme süreci

- Beş kriterden **en az 3'ünü** sağlayan projeler **fizibilite raporu** için anlaşmalı bankalara iletilir.
- **Banka**, teknik, ekonomik ve mali analiz içeren fizibilite **raporunu Bakanlığa sunar.**
- Projeler, Komite tarafından fizibilite ve teknik değerlendirmelere göre değerlendirilir ve **uygun bulunanlara teşvik belgesi** verilir.

Değerlendirmeye girmeden kabul

- **En az 50 milyon** TL tutarındaki **Dijital ve Yeşil Dönüşüm** yatırımları, bu maddeye özgü **değerlendirme süreci olmaksızın** desteklenebilir.
- Stratejik yatırım konuları listesi her yıl **ocak** ayında Bakanlıkça güncellenebilir.



Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi

Öncelikli Yatırımlar

Yatırım ekosistemini destekleyen, desteklenen sektörleri yatayda kesen, nitelikli yatırımlar desteklenir.

- Yeşil dönüşüm,
 - Dijital dönüşüm,
 - Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimi,
 - Madencilik yatırımları,
 - Lisanssız elektrik üretimi,
- gibi seçili yatırım konuları desteklenir.**

Hedef Yatırımlar

Sektörel nitelikler, kapasite kullanım oranları, katma değer gibi kriterler çerçevesinde oluşturulmuş yatırım konuları desteklenir.

- İmalat sanayi yatırımları,
 - Hizmet sektörü yatırımları,
 - Seracılık, entegre hayvancılık yatırımları,
 - Enerji ve madencilik
- yatırım konuları geniş tabanlı olarak desteklenir.**

- ✓ **Dijital ve Yeşil Dönüşüm** Programları kapsamındaki yatırımlar,
- ✓ **Öncelikli ürün** listesinde yer alan ve/veya **en az 500 milyon** TL tutarındaki yüksek teknolojiли üretim yatırımları,
- ✓ İstanbul dışındaki **orta yüksek teknolojiли** yatırımlar (**asgari 1 milyar TL**),
- ✓ 6. bölgedeki ve geçici maddelere göre değerlendirilen yatırımlar (müteharrik hariç),
- ✓ Savunma Sanayii Başkanlığı onaylı **savunma yatırımları**,
- ✓ Güneş ve rüzgâr **enerjisi** yatırımları (öz tüketim amaçlı),
- ✓ Belirli madenlerin girdi olduğu **elektrik üretimi** yatırımları,
- ✓ **Nükleer enerji santrali** yatırımları,
- ✓ **En az 500 milyon TL**'lik LNG ve yer altı **gaz depolama** yatırımları,



- ✓ **Maden** çıkarma, işleme ve arama yatırımları,
- ✓ **Ar-Ge** ve ilgili üretim yatırımları (İstanbul dışı),
- ✓ **Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi** olan ürünlerin üretimi,
- ✓ **Test merkezi** yatırımları,
- ✓ **Yazılım ve bilişim** üretimi (ihtisas serbest bölgelerinde, yatırım tutarı şartı yok),
- ✓ **Veri merkezi ve bulut hizmeti** yatırımları (belirli teknik ve tutar şartlarıyla),
- ✓ **Çevre lisansına tabi** yatırımlar,
- ✓ **Taşımacılık ve yük limanı** yatırımları (yat limanı/marina hariç),

- ✓ Turizm bölgelerindeki **konaklama yatırımları**,
- ✓ Eğitim ve havacılık **eğitim yatırımları**,
- ✓ 100 kişi üzeri **yaşlı/engelli bakım** merkezleri,
- ✓ **Lisanslı depoculuk** yatırımları,
- ✓ 25 dekar ve üzeri otomasyonlu **topraksız sera** yatırımları,
- ✓ **Deprem/yangın** riskine karşı mevcut tesislerde yapılan **yatırımlar**,
- ✓ **Afet teknolojileri** yatırımları (uygunluk yazısı ile).

Enerji sektörüne---- faiz desteği yok!!!

- Güneş ve rüzgâr enerjisi (öz tüketim) yatırımlarına **faiz/kâr payı desteği verilmez.**
- Elektrik dağıtım, depolama, gaz dağıtımı ve bazı elektrik üretimi yatırımlarına **vergi indirimi** ile **faiz/kâr payı desteği sağlanmaz.**

Hedef yatırımlar nerde yazar

- ✓ **Ek-3'te** yer alan **(Temel Yatırım Konuları)** yatırım konuları, belirtilen şartları sağlamaları halinde bu sistem kapsamında desteklenir.

Vergi indirimi yok

- ✓ Elektrik üretimi, dağıtımı, depolaması ve gaz dağıtımı yatırımları ile İstanbul'daki yatırımlar, **vergi indirimi** desteğinden **yararlanamaz.**

Faiz-Karpayı alan bölgeler

- ✓ Sadece **4., 5. ve 6.** bölgelerdeki yatırımlara **faiz veya kâr payı** desteği verilir. Ancak elektrik ve gaz dağıtımı ile ilgili yatırımlar bu destekten **faydalanamaz.**

- ✓ **Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık:** (Sera yatırımları ,Büyükbaş süt ve et hayvancılığı yatırımları,Diğer özel hayvansal ve bitkisel üretim faaliyetleri)
- ✓ **Hayvancılık** (Süt ve et üretimi için büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,Damızlık yetiştiriciliği ve entegre yem/süt tesisi yatırımları)
- ✓ **Yüksek teknoloji ve stratejik sektörler:** (Elektronik, optik ürünler, uzay-havacılık, tıbbi cihaz üretimi gibi alanlar,Savunma sanayi yatırımları)
- ✓ **Afet ve çevre teknolojileri** (Deprem ve yangın riskine karşı güçlendirme yatırımları,Afet teknolojileri üretim ve geliştirme yatırımları)
- ✓ **Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler:** (Özel sektör tarafından yapılacak kreş, okul, eğitim merkezi yatırımları,Engelli ve yaşlı bakım merkezleri)
- ✓ **Enerji yatırımları (kısıtlı destekle):** (Elektrik üretimi, dağıtımı ve depolama yatırımları (belirli koşullarla ve bazıları vergi indirimi dışında)
- ✓ **Lojistik ve altyapı yatırımları:** (Yük limanları, depolama tesisleri ve lisanslı depoculuk
- ✓ **Yerli teknoloji ile sera yatırımları** (Otomasyona dayalı, bilgisayar kontrollü, modern seracılık sistemleri)

Dijital Dönüşüm Programını kim yürütür

- Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek **maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı**, çalışan ve müşteri **memnuniyeti** gibi sonuçlar elde etmeyi **amaçlayan yatırımlar** **Dijital Dönüşüm Programı** kapsamında değerlendirilir.
- Bu program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında **Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce** yürütülür.

Yeşil Dönüşüm Programını kim yürütür

- Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, **doğal kaynakları** koruyan, **iklim ve sürdürülebilirlik** hedeflerine katkı sağlayan, **kaynak verimli** ve **düşük karbonlu** üretimi amaçlayan yatırımlar **Yeşil Dönüşüm Programı** kapsamında değerlendirilir.
- Bu Program, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında **Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik** Genel Müdürlüğüne yürütülür.



Gümrük Vergisi Muafiyeti

- Teşvik **belgesine dahil** makine ve teçhizat için **gümrük vergisi muafiyeti** uygulanır.
- **EK-4'teki** (GV uygulanmayanlar..) makine ve teçhizat, **muafiyet olmadan** ithal edilip **sabit yatırım** tutarına **dahil edilebilir**.
- **Finansal kiralama** yatırımlarında **ayrı belge gerekmez**; yatırımcının teşvik belgesi esas alınır.
- Yatırımcı ve kiralama şirketi **birlikte sorumludur**.
- **Teşvik belgesi henüz düzenlenmemiş** yatırımlar için, belirli **teminat** karşılığında **Ticaret Bakanlığı** görüşüyle ithalata **geçici izin** verilebilir. Belge düzenlenmezse süre uzatımı için başvuru yapılmalı; aksi halde teminat **irat kaydedilir**.

Otomotiv sektörü

- Tip onayı yönetmeliği kapsamındaki M1 (yolcu taşıyan) ve N1 (eşya taşıyan) **araç üretim** yatırımlarında (asgari **100.000 adet/yıl** kapasite şartı ile):
 - Sabit yatırımın **%20'si** gerçekleştiğinde,
 - İlave kapasitenin **%15'ini** aşmamak,
 - Vergi indirimi kadar **teminat mektubu vermek** koşuluyla,
- ✓ **1600 cm³e** kadar içten yanmalı veya **160 kWh** güce kadar elektrikli **araç ithaline** izin verilir.
- ✓ Ayrıca, **hibrit** araçlarda **motor üretimi** de varsa, motor üretim kapasitesinin **%15'i** kadar **ek ithalat** yapılabilir (üst sınır araç kapasitesi dikkate alınarak hesaplanır).

KDV İstisnası

- Teşvik belgesine sahip yatırımcılar için, **makine ve teçhizatın** ithal veya yerli teslimleri,
- ayrıca belge kapsamındaki **yazılım** ve **gayri maddi hakların satış ve kiralamaları** KDV'den istisna edilebilir.

Kısmi teslimdede istisnadır

- Bu istisna, yatırım devri ile **set, ünite, takım** gibi kalemlerin kısmi teslimlerine de uygulanır.

Faiz veya Kâr Payı Desteği verilir

- Talep halinde, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için kullanılan **en az 1 yıl vadeli TL yatırım kredilerinin %70'ine** kadar olan kısmı için, TCMB faiz oranı üzerinden belirli oranlarda **faiz/kâr payı desteği** sağlanabilir:

Destek Sınıfı	Faiz Desteği Oranı*	Üst Limit
Teknoloji Hamlesi – Yerel Kalkınma Hamlesi	%40 (Azami 20 Puan)	240 M. TL veya yatırımın %20'si
Stratejik Hamle	%30 (Azami 15 Puan)	180 M. TL veya yatırımın %15'i
Öncelikli Yatırımlar	%25 (Azami 12,5 Puan)	24 M. TL veya yatırımın %10'u
Hedef Yatırımlar**	%25 (Azami 12,5 Puan)	12 M. TL veya yatırımın %10'u

Azami 5
yıl

*Haftalık repo faiz oranı üzerinden hesaplanır.

**Yalnızca 4., 5. ve 6. Bölgelerde uygulanır.

- **Döviz kredileri için;** TL karşılığı ve vade tarihindeki kur dikkate alınarak destek uygulanır. Destek oranı:
 - **Teknoloji/Yerel Kalkınma, Stratejik:** En çok 2 puan, **Diğer yatırımlar:** En çok 1 puan.
- Geri ödeme yapılmazsa, **ilk gecikme** sonrası **destek durdurulur**. Ödemeler düzelirse destek devam eder, **tekrar aksarsa destek kesilir**.
- Yatırım **devredilirse** ve aracı kurum onaylarsa, **yeni yatırımcı** için destek **devam eder**. Aksi halde destek sona erer.
- Krediler sadece teşvik kapsamındaki harcamalar için kullanılmalıdır. **Aykırılık halinde**, ödenen destek **faiz/kâr oranı** ile birlikte **5 iş günü** içinde iade edilir.
- Teşvik **iptali** veya **kısmi yaptırım** uygulanırsa, fazla ödenen destek **gecikme zammı** ile yatırımcıdan geri alınır.
- Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamında **faiz/kâr payı desteği alan yatırımlara makine desteği verilmez**.

Makine Desteği



- **Türkiye Yüzyılı Kalkınma** Hamlesi kapsamındaki yatırımlarda, yatırım süresi içinde alınan ve **birim fiyatı en az 2 milyon TL** olan makine/teçhizatın bedelinin **%25'i** yatırımcıya bütçeden ödenebilir.

Makine desteği üst sınırları:

- ✓ **Teknoloji/Yerel Kalkınma Hamlesi:** Sabit yatırımın **%15'i**, en çok **240 milyon TL**,
- ✓ **Stratejik Hamle:** Sabit yatırımın **%15'i**, en çok **180 milyon TL**.
- ❖ Bu destekten yararlanan yatırımlara **faiz veya kâr payı desteği verilmez.**

Ya makine yada faiz!!!

SGK işveren desteği

- ✓ Komple **yeni yatırımlarda**: Gerçekleşen yatırımla oluşan **yeni istihdam**,
- ✓ **Diğer yatırım** türlerinde: Yatırım öncesi **son 6 aylık SGK** ortalamasına göre **ilave edilen istihdam** (alt işveren işçileri dahil, mevsimsel yatırımlarda önceki yıl dikkate alınır).

Destek oranları:

- ✓ **6. bölgede**: Sigorta primi işveren payının **asgari ücret kadarlık** kısmının tamamı,
- ✓ **Diğer bölgelerde**: Aynı tutarın **%50'si**,

❖ **Bakanlık** bütçesinden karşılanır.

DESTEK SÜRELERİ

DESTEK SINIFI		BÖLGE					
		1	2	3	4	5	6
Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi	Süre (Yıl)	-	1	2	4	8	12
	Üst Limit (Asg. Ücret Sigorta Primine Destek Oranı)	-	%50	%50	%50	%50	%100
Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi	Süre (Yıl)	8					12
	Üst Limit (Asg. Ücret Sigorta Primine Destek Oranı)	%50					%100

Tek il'deki yatırımı kapsar

- Sektörel teşvik sistemi kapsamında, **birden fazla ilde yapılan yatırımlar** bu destekten **yararlanamaz**.

Tesis taşınırsa

- 1. bölgeden 4., 5. veya 6. bölgeye taşınan **imalat sanayi yatırımlarında**, sadece **nakil** cinsindeki teşvik belgeleri için ve:
 - ✓ **Asgari 50 istihdam**,
 - ✓ **Makine-teçhizatın en az 1 yıl firma aktifinde** olması şartıyla, **bölgesel destekler sağlanır**. Bu yatırımlar için başka destek verilmez ve **asgari yatırım tutarı** aranmaz.

İşverenin sorumlulukları

- **Desteğin uygulanması için işveren:**
 - ✓ SGK bildirimlerini **süresinde yapmalı**,
 - ✓ Sigortalı hissesi ve destek dışı işveren primi **ödemelerini zamanında** yapmalıdır. Geç ödeme olursa, **gecikme zammı** işverenden **tahsil edilir**.

Diğer sektörler-Destek süreleri

- Gemi inşa yatırımlarında, destek: Belge tarihinden sonra en **fazla 24 ay**,
- Savunma Sanayii projelerinde **sözleşme süresi sonuna kadar** uygulanır.
- Desteğe tabi tesiste, **alt işverenlerin işçileri** de istihdam sayısına **dahil edilebilir**.

Birden fazla YTB olan firma

- Aynı işyeri numarası altında birden fazla teşvik belgesi varsa, destekler **belge bazında ayrı ayrı** uygulanır.

Sigorta Primi Desteği- işçi payı



- **6. bölgede**, teşvik belgesi kapsamında sağlanan **ilave istihdam** için, işçi hissesine ait sigorta priminin **asgari ücrete denk gelen kısmı**, tamamlama vizesi sonrası **10 yıl** boyunca Bakanlık tarafından ödenebilir.
- ✓ Bu destek, teşvik belgesinde yer alan **ilave istihdam sayısını aşmamak** kaydıyla uygulanır.

İşverenin sorumlulukları

- Destekten yararlanmak için:
- ✓ Aylık prim ve hizmet **belgeleri SGK'ya süresinde** verilmelidir,
- ✓ Bakanlık dışındaki sigorta primi **ödemeleri de süresinde** yapılmalıdır.
- ✓ Geç ödemelerde oluşan **gecikme zammı** işverenden tahsil edilir.

Destek Sınıfı	Yatırıma Katkı Oranı (%)	Vergi İndirimi (%)
Teknoloji Hamlesi – Yerel Kalkınma Hamlesi	50	60
Stratejik Hamle	40	
Öncelikli Yatırımlar	30	
Hedef Yatırımlar	20	

➤ **Aşağıdaki yatırımlar vergi indirimi desteğinden faydalanamaz:**

- ✓ Arazi, arsa, yedek parça vb. harcamalar,
- ✓ Finans ve sigorta sektörü faaliyetleri,
- ✓ Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret projeleri,
- ✓ Röдовans sözleşmesiyle yapılan yatırımlar. (maden ruhsat sahibinin ücret karşılığı işletme hakkını devretmesi)

Yatırım yeri tahsisi

- Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırımlar için, 4706 sayılı Kanunun ek 3. maddesi uyarınca, **Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı** tarafından belirlenen esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir.
- Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için ise, **Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü** tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Tahsis edilmeyenler

- Vergi indirimi öngörülmemen yatırımlar ve elektrik üretimi yatırımları bu haktan yararlanamaz.



Alt Bölge Desteği Şartları

- Teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar şu koşullardan **birini sağlarsa, bir alt bölge** şartlarıyla; **her ikisini sağlarsa, iki alt bölge** şartlarıyla **sigorta primi işveren hissesi desteği** alabilir:

a) Organize sanayi bölgesinde **(OSB)** veya **endüstri bölgesinde** yapılması,

b) Ek-5'teki ilçelerde gerçekleştirilmesi.

6.Bölge-Uzatma süresi

- 6. bölgedeki yatırımlar için bu destek, bölgede geçerli sürelerle **2 yıl** ilave edilerek uygulanır.

12 yıl +2 yıl....

- Bakanlık ekspertizi (**en az iki personel** ile yurt dışında yapılacak) sonucunda, yerli üretim, teknoloji katkısı ve ihracat faydası gibi kriterler dikkate alınarak uygun bulunursa, **kullanılmış komple tesisin ithaline izin verilebilir**. Ulaşım giderleri yatırımcıya aittir.
- Serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithaline **izin verilmez**.
- Ek-4'te belirtilen makineler, **kullanılmış veya yenileştirilmiş** olarak ithal edilirse, **KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uygulanmaz** ama **sabit yatırım tutarına dahil edilebilir**.
- Orta-yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarında, kullanılmış makine ve teçhizat kullanılabilir. Ancak Ek-4'teki makineler kullanılmış olarak **ithal edilemez**.

❖ Kullanılmış tesis ve makineler için:

- ✓ Vergi indirimi,
- ✓ Makine desteği,
- ✓ Faiz/kâr payı desteği verilmez.



Devir İzinleri

(1) Tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlar:

- ✓ Tüm yatırım **başka bir yatırımcıya devredilebilir** (unvan değişikliği ile),
- ✓ Ya da yatırımın bağımsız üretim bölümleri **kısmi olarak** yeni belgeyle devredilebilir.
- ❖ Bu işlemler **Genel Müdürlük** iznine tabidir.
- ❖ Devralan yatırımcı, kullanılmamış desteklerden faydalanmaya devam edebilir.
- ❖ **Tamamlama vizesi yapılmış** teşvik belgeleri ise **başka bir yatırımcıya devredilemez.**

(2) Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi yatırımlarında:

- ✓ Unvan değişikliğiyle **devir** ya da **Borsa İstanbul'da** halka arz **mümkündür**,
- ✓ Ancak yatırım tamamlanmadan **hisse devri** yapılması, **komite kararı ve Genel Müdürlük iznine** bağlıdır.

Satış İzni

- **Tamamlama vizesi yapılmamış veya vize başvurusunun üzerinden 2 yıl geçmemiş yatırımlarda sabit kıymetlerin satışı Bakanlık iznine bağlıdır.**
- ✓ Satış talepleri, **yatırım bütünlüğü, asgari yatırım tutarı** ve diğer belge koşulları dikkate alınarak değerlendirilir.
- ✓ **Satışa izin verilmesi hâlinde, ilgili destekler geri alınır.**

- **Gemi inşa yatırımlarında, teşvik belgesi ile inşa edilen geminin satışı izinli ise, sağlanan destekler geri alınmaz.**
- **Tamamlama vizesi başvurusundan 2 yıl geçmiş sabit kıymetlerin satışı, vize yapılmış olmak koşuluyla serbesttir ve destekler geri alınmaz.**
- Aynı yatırımcıya ait **birden fazla teşvik** belgesi varsa:
 - ✓ Sabit kıymetler, temin tarihleri uygun olmak ve yatırım konusu ile **uyumlu olmak şartıyla** başka belgeye devredilebilir.
 - ✓ Bu durumda yalnızca **fazladan yararlanılan destekler geri alınır.**

Kiralama-Geçici Devir

- Teşvik kapsamında alınan **makine ve teçhizat**, şu şartlarla **kiralanabilir** veya **geçici olarak devredilebilir**:
 - ✓ Üretilen mal/hizmetin **kiralayan yatırımcı tarafından satın alınması** şartıyla,
 - ✓ Veya **ücretsiz olarak geçici devri** durumunda, → **Bakanlık iznine tabidir.**
 - **Yatırımın tamamının** başka bir firmaya **işletilmek üzere kiralanması** da **Bakanlık iznine** bağlıdır.
- Bu durumda, **istihdam destekleri durdurulur.**
- **Tamamlama vizesi yapılmamış** veya başvuru tarihi itibarıyla **2 yıl geçmemiş** yatırımlarda;
 - ✓ Sabit kıymetlerin “**sat ve geri kirala**” yöntemiyle finansal kiralama şirketine devredilmesi,
 - ✓ **Faiz veya kâr payı desteğinden faydalanmamak** şartıyla, → **Bakanlık iznine bağlıdır.**

Yatırım Yeri değişikliği

- (1) Yatırımların **yer değişikliği** talepleri **Bakanlık** tarafından **proje bazında** değerlendirilir.
- (2) Yatırımların **bulundukları bölgede faaliyet göstermeleri esastır**. Ancak:
Yatırım, daha az destekli veya desteklenmeyen bölgeye taşınırsa,
→ O bölgede **verilmeyen veya aşan destekler geri alınarak** nakil uygun görülebilir.
- (3) **Tamamlama vizesi yapılmamış** yatırımlar, ilk başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuata göre **daha fazla destekli bölgelere taşınırsa**, → **Yeni bölgenin destekleri uygulanır**.
- (4) **Tamamlama vizesi yapılmış** yatırımlar, daha fazla destekli bölgeye taşınsa dahi,
→ **Destekler revize edilmez**.

Süreler

- (1) Yatırımın **başlangıç tarihi**, teşvik belgesi için **Bakanlığa başvuru tarihidir**.
- (2) Yatırımcı, tamamlanma süresini **Bakanlığa sunar**. Süre 3 yıldan fazlaysa, **Bakanlık süreyi 3 yıla kadar indirebilir**. Gecikme halinde, ilk sürenin **yarısı kadar ek süre** verilebilir.
- (3) **Ruhsat eksiklikleri, kamu engelleri, mücbir sebepler veya fevkalade hâller** varsa, yatırımcı bunu belgelerse **ilave süre verilebilir**.
- (4) Teşvik belgesindeki değerler ve harcamalar, **tevsik edilen bilgi ve belgelere göre Genel Müdürlükçe değiştirilebilir**.
- (5) Süre sonunda, yatırımcı **3 ay içinde tamamlama vizesi** için başvurmalıdır. Başvuru yapılmazsa, **2 ay içinde bildirim gelir**, buna da başvurulmazsa teşvik belgesi **iptal edilir**. Bu hüküm eski teşvik belgeleri için de geçerlidir.

(6) Tamamlama vizesi; yatırım yerinde yapılacak **ekspertizle** gerçekleştirilir.

Bu işlem için **kalkınma ajansları, il müdürlükleri, KOSGEB** veya **yeminli mali müşavirler** görevlendirilebilir.

(7) Ekspertiz görevlilerine **1.000 TL ücret** ödenir. Yol ve konaklama masrafları **yatırımcıya aittir.** Ek ücret talep edilemez.

(8) Vize aşamasında yatırım şartlara **kısmen veya tamamen uymuyorsa**, destekler **revize edilir.** Fazladan yararlanılan tutarlar, **6183 sayılı Kanun** uyarınca **geri alınır.**

(9) Genel Müdürlük, yatırım süresi içinde veya sonunda **resen inceleme** yapabilir ya da 6. fıkra da belirtilen kurumları görevlendirebilir.

(1) Aşağıdaki durumlarda yatırımcının **teşvik belgesi iptal edilir** (2. fıkra saklıdır):

- ✓ Mevzuata veya teşvik belgesindeki şartlara **aykırı davranmak**,
- ✓ Sahte veya yanıltıcı belge kullanmak/düzenlemek,
- ✓ Yanlış bilgi vermek,
- ✓ Makine/teçhizatı süresinden önce **satmak veya satışına sebep olmak**,
- ✓ Yatırımı veya ekosistem geliştirme planını **süresi içinde tamamlamamak**,
- ✓ Asgari yatırım tutarına **uymamak**.

(2) Eğer **ihlal kısmi** ise ve belge iptali gerekmiyorsa, ilgili destek **kısmi müeyyide** ile geri alınır.

(3) Teşvik **iptali** veya müeyyide durumunda verilen destekler, **6183 sayılı Kanun** çerçevesinde **geri alınır**.

(4) Yükümlülükler yerine getirilmediğinde, **finansal kiralama konusu makineler** için doğan müeyyideler, kısmen veya tamamen **kiralama şirketlerine de uygulanabilir**.

(1) Bu Karar kapsamındaki desteklerden **yararlanan yatırımlar**, diğer kamu kurumlarının desteklerinden **yararlanamaz**.

- ✓ Eğer başka kamu desteği kullanılmışsa, bu Karar kapsamına **başvuru yapılamaz**.
- ✓ Aykırılık hâlinde, bu Karar kapsamında **sağlanan destekler geri alınır**.

İstisna:

Yatırım sadece **sübvansiyonlu kredi** veya ilgili krediye özel başka bir destek aldıysa ve

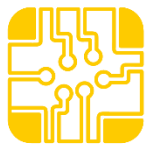
- Bu krediye **faiz/kâr payı desteği ya da makine desteği verilmezse**,
- Diğer destek unsurlarından **yararlanılabilir**.

Bu hüküm, **tamamlama vizesi yapılmamış eski teşvik belgeleri için de geçerlidir**.

(2) Teknoloji Hamlesi Programı yatırımları, ayrıca **KOSGEB ve/veya TÜBİTAK** tarafından da desteklenebilir.

- ✓ Bu kurumların destekleriyle yapılan harcamalar, teşvik belgesi kapsamındaki **yatırım bütünlüğü içinde değerlendirilir**.

- Bu Karar hükümlerini **Sanayi ve Teknoloji Bakanı** yürütür.





GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 9)



- **CKD Aksam ve Parçaları (Completely Knocked Down):** Başka bir yerde montaj edilmek üzere **demonte parçalardan** oluşan **makine ve teçhizatı**,
- **Makine ve Teçhizat Listesi:** YTB kapsamında **ithal edilecek** eşyaya ilişkin **bilgilerin yer aldığı listeyi**
- **Oda:** (TOBB) bağlı ticaret odalarını, ticaret ve sanayi odalarını, sanayi odalarını,
- **Yatırım malı:** **Bina ve arsa hariç**, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her **türlü makine ve teçhizat, tesisat** ve yatırım cinsine bağlı olarak **mefruşat** gibi **sabit harcamaları**,
- **Yatırım Teşvik Belgesi:** Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek **yatırımlar için düzenlenen belgeyi** ifade eder.



Gümrük vergisi muafiyeti

➤ Teşvik belgesi kapsamındaki;

✓ **yatırım malları** ile

✓ otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında **CKD aksam ve parçaları** (KDV Muaf değildir!!!!)

✓ Gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili **tekne kabuğu ithali**,

❖ gümrük vergisinden muaftır.

YTB kapsamında olsa da GV alınan eşyalar ★

- ✓ Toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, *(KDV Muaf değildir)*
- ✓ Otobüs
- ✓ Yat
- ✓ Transmikser - Beton Pompası - Beton Santrali
- ✓ Mobilya -
- ✓ Motor Bot
- ✓ Forklift
- ✓ çekici *(Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar muaftır)*
- ✓ treyler *(frigorifik olanlar muaftır)*
- ✓ kamyon *(offroad-truck tipi ile kara yoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar muaftır)*



YTB süresinde parası ödenip ithal edilemeyen eşyalar

- Yatırım **süresi içerisinde** kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve **bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş** ancak **ithalatı gerçekleştirilmemiş** makine ve teçhizatın ithaline,
- ✓ yatırım süresinin **bitiş** tarihini izleyen **içerisinde** olmak kaydıyla,

❖ **doğrudan gümrük idareleri** tarafından **izin** verilir.

Katma değer vergisi istisnası

➤ Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcıların **teşvik belgesi** kapsamında yapacakları **makine ve teçhizat ithali** katma değer vergisinden **İSTİSNADIR**

Devir-Kısmi teslimde de uygulanır

➤ **Muafiyet** , teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı **makine ve teçhizatın devir işlemlerinde** ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen **malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.**

İstisna yok!!!

❖ Ckd aksam ve parçalar ile yedek parçalara ait **KDV tahsil edilir.**

KDV İstisnası hangi hallerde uygulanır

- ✓YTB'nin destek unsurları bölümünde KDV **istisnasının öngörülmesi**, (belgede yazması)
 - ✓Yatırım teşvik belgesine bağlı **yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde** yer alan eşyadan, hangilerinin KDV istisnasından yararlanacağı hususunun **sıra numarası belirtilmek kaydıyla**, söz konusu **listeye kaydedilerek imza ve mühür altına alınmış olması**,
 - ✓Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2 sayılı KDV Sirkülerinde belirtilen **formata uygun olarak vergi dairelerinden yazı** ibraz edilmesi,
- ❖Hallerinde ,**gümrük idaresince** istisna uygulanır

Belge henüz çıkmadan ithalat mümkün mü?

- **Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış** yatırımlara ilişkin Makine ve Teçhizatın İthaline,
- Gümrük idarelerince **gümrük vergisi** ile **katma değer vergisinin** toplam tutarı kadar **teminat alınmak suretiyle müsaade** edilebilir.
- Teminatla ithalatta, bir defada verilecek **teminat süresi** azami **altı (6) ay'dır**
- Teminatın **başlangıç tarihi**, eşyanın **serbest dolaşıma giriş** tarihidir. 
- Yatırımcının, **teminatın çözümü için** teminat süresi içinde **teşvik belgesi** ve **eki ithal makine ve teçhizat listesi** ile birlikte **Bakanlığa** müracaat etmesi gerekir.
- Aksi takdirde, **teminat irat** kaydedilir.

Mahrece iade işlemleri

- Teşvik belgesinin **yatırım süresi içerisinde;**
- ✓ **Evsafına uygun çıkmaması nedeniyle,** yerine **yenisi getirilmek kaydıyla,** eşyanın serbest dolaşıma girişini müteakip **garanti süresi içinde** yurt dışı edilecek makine ve teçhizatın,
- ✓ Herhangi bir şekilde **tamir ve bakım veya diğer nedenlerle** yurt dışına gönderilecek makine ve teçhizatın,
- ❖ mahrece iade işlemleri için **doğrudan gümrük** idaresine müracaat edilir ve **gümrük mevzuatı** çerçevesinde **sonuçlandırılır.**

Tamir-Değişimden gelen dönen eşya

➤ **1 yıl** içinde aynısı veya yenisinin yurda girişinde Ticaret Bakanlığı izni aranmadan GV-KDV muafiyeti uygulanarak işlemler doğrudan **gümrük idarelerince** sonuçlandırılır

İadedden önce ithal edilmek istenirse

➤ İthal makine ve teçhizatın **evsafına uygun çıkmaması, arızalı çıkması** veya **verimli çalışmaması** nedeniyle **iadedden önce** aynısının ithal edilmek istenilmesi hâlinde;

- ✓ İthalatta alınacak vergileri kapsayacak **teminat** alınır.
- ✓ Arızalı çıkan ve verimli çalışmayan makine ve teçhizatın mahrece iade edeceğine dair **taahhütname** alınır.
- ✓ Makine ve teçhizatın mahrecine iadesi sağlanır



Kullanılmış eşyada ihlaller

- Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın
- **amacı dışında kullanılması** veya
- **Devir, Satış, Kiralama hükmü saklı kalmak üzere satılması** halinde,
 - ❖ **sağlanan destek** unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde **geri alınır**
 - ❖ Söz konusu makine ve teçhizat, **kullanılmış komple tesis** kapsamında temin edilmiş ise **4 AY** içerisinde **ihraç edilir** veya suretiyle **tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir**.

Kullanılmış eşya hangi hallerde muafiyetten yararlanır?

- ✓ Makine ve teçhizat listesinde eşyanın **"kullanılmış"** olduğuna ilişkin **meşruhat** bulunması,
- ✓ Tebliğ (Eski, kullanılmış İthal Teb) eki listelerde **yer alması** ve belirtilen **yaş sınırlarına uygun olması**,
- ✓ İthalat Rejimi Kararı (Md.7) uyarınca **ithal izin yazısının** ithalat sürecinde **ibraz edilmesi**,
- ✓ Makine ve teçhizat listesinde **model/yılın uygunluğunun aranması**, farklı ise **Ticaret Bakanlığınca model/yılın düzeltilmesi**,



Ne zaman Devir, satış, ihraç ve kiralama yapılabilir?

- Yatırım tamamlama **vizesi yapılmış** teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, **devir, satış, ihraç veya kiralması**, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip

❖ **5 yılı** doldurmuş olması hâlinde **serbesttir.**



Hangi durumlarda Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.

- ✓ Vizeye bakmaksızın **5 yılı doldurmadan , YTB li birine devri**
- ✓ Vizeye bakmaksızın **5 yılı doldurmadan , belgesiz birine** satışı, ihracı, kiralama,
- ✓ Makine ve teçhizatın, **üretilecek mal veya hizmetlerin** yatırımcı tarafından **satın alınması** ve **sözleşmenin ibrazı koşuluyla** diğer bir yatırımcıya **Bedelsiz ve Geçici süre** için verilmesi veya kiralama,
- ✓ **Finansal kiralama işlemine** konu makine ve teçhizatın **devir, satış ve ihrac işlemleri,**
- **Satış izni verilen** makine ve teçhizata uygulanan **destek unsurları tahsil edilmez.**
- Ancak, **satış** iznini müteakip **diğer nedenlerle belge iptali** hâlinde destekler **kısmen veya tamamen geri alınır.**



İzinsiz satış işlemi

- **Beş (5) yıllık süreyi doldurmamış** tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın **izinsiz satıldığı**nın tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine ve teçhizatın tahsil edilmeyen **GV +KDV tahsil edilir**

Devir, satış, ihraç ve kiralama işlemlerinde gümrük idareleri

- ✓ Verilen izinde, **herhangi bir müeyyide** ön görülüp görülmediği hususuna **dikkat edilir**.
- ✓ GGB'ye **şerh düşülür**.
- ✓ Devir alan firmadan, yükümlülükler ile ilgili **taahhütname** alınır.
- ✓ Yatırımcı **firma unvanı değişikliğinde**, ithalat işlemlerine ilişkin ithal belgeleri üzerine **yeni firma unvanı işlenir**.



Finansal kiralama

- Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın **yatırımcıya teslim tarihinden itibaren**
- **5** yıllık süre **dolmadan** devredilmesi durumunda
 - ❖ her türlü yükümlülük **finansal kiralama** şirketine aittir.



YTB iptali veya eşyanın belge kapsamından çıkartılması (Md 12)

Belge iptali-eşyanın belgeden çıkarılması

- **Yatırım teşvik belgesi kapsamında** istisna uygulanmış **KDV**,
- ✓ teşvik belgesinin **iptal** edilmesi veya
- ✓ makine ve teçhizatın **teşvik belgesi kapsamından çıkarılması durumunda** nedeniyle **tahsil edilirken**,

❖ **KDV + GECİKME FAİZİ** (6183 AATUHK) uygulanır.

Listesi ile fatura arasında KIYMET farklılıkları

✓Gümrük idarelerince, **kalem bazında %50'ye** kadar kıymet farklılıklarında **fatura kıymeti** esas alınarak işlem yapılır. **(2012-1 Teb. 16.Md. İst. % 100-kalktı)**

✓Kalem bazında **%50'nin dışında** kalan kıymet farklılıklarında teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından **(Ticaret Bakanlığı veya ilgili Sanayi Odası)** makine ve teçhizat listesinde **gerekli düzeltmenin** yapılması sağlanır.

MENŞE farklılıkları

➤**Menşe ülke** ile ilgili olarak meydana gelebilecek **değişiklikler için**, makine ve teçhizat listesinde **Herhangi Bir Değişiklik İstenilmeden** ithal işlemi gerçekleştirilir.

Düşümlü (kısmi) ithalat mümkündür

➤Makine ve teçhizat listesinde; **set, ünite, komple tesis** gibi ifadelerle tanımlanan ancak, bir defada ithal edilemeyen makine ve teçhizatın adet ve miktarı **aynı kalmak kaydıyla** ithalatına izin verilebilir.

Faturadan düşüm yapılır

✓**KİSMİ İTHALATI** yapılacak eşyanın **faturaları tasdik** edilir ve gümrük idarelerine makine ve teçhizat listesinin **hangi kalemine** ait olduğuna ilişkin **taahhütname** verilir ve **kıymeti üzerinden düşüm yapılarak** ithalat işlemi gerçekleştirilir.

✓Kısmi ithalatın **kalem bazındaki toplam kıymetinin**, makine ve teçhizat **listesinde kayıtlı o kaleme ait toplam kıymet üzerinden %50 oran** içerisinde kalmasına **dikkat edilir**.



Teşvik belgesi süresi

- İthalat sırasında, teşvik belgesinin **geçerlilik süresine** dikkat edilir.
- **Sona ermiş** teşvik belgesine istinaden, hiçbir şekilde beyanname tescil ve kabul işlemi **yapılmaz.**

Beyannamenin tescili ve kabulü

- YTB ile makine ve teçhizat listesinin **aslı aranır.**
- **Noter tasdikli** örnekleri dilekçe ekinde kabul edilsede **tahakkukun tebliğine** kadar bu belgelerin **asıllarının ibrazı zorunludur.**
- İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmaz.
- Eşyanın, **sıra numarası** beyannameye **yazılır.**
- YTB ve liste beyannameye **eklenir.**

Beyannamenin tescili ve kabulünden sonra yapılacak işlemler (Md 16)

Muayene Memuru

- **Muayene ile görevli memurca** eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra **liste aslına meşruhat** düşülerek yükümlüye iade edilir.
- Fatura ile makine ve teçhizat listesi arasında **kıymet ve miktar yönünden farklılık bulunması halinde;**
- ✓ **kalem bazında %50'ye kadar kıymet farklılıklarında fatura kıymeti** esas alınarak işlem yapılır. (2012-1 Teb. 16.Md. İst. % 100-kalktı)
- ✓ **%50'yi aşan farklılıklar için** teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından **gerekli düzeltme** yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılır.
- ✓ **%50'yi aşan fazlalığa isabet eden KDV ve varsa GV peşin ödenmesinin talep edilmesi durumunda tutarlar tahsil edilerek, düzeltilmeksizin ithaline izin verilir.**
- ✓ Makine ve teçhizat listesinde **döviz cinsi ile faturadaki döviz cinsinin farklı** olması halinde, gümrük yükümlülük tarihindeki **çapraz kur paritesi** dikkate alınır



İzinsiz olarak satış-devir veya temlik

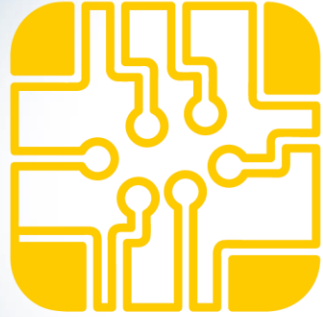
- **Serbest dolaşıma sokulan makine ve teçhizatın** tümünün veya bir bölümünün **izinsiz olarak satışı, devri veya temlikinin tespiti halinde** ithalat sırasında uygulanan

- ❖ destek unsurları **faiziyle** (6183 AATUHK çerçevesinde) **geri alınır.**

+

- **Belgesinin iptal** edildiği , şartlara **aykırı** veya **izinsiz** olarak kullandıkları veya sattıklarının tespiti halinde, destek unsurlarının kaldırıldığı hallerde **5607** ‘ye göre ,işlem yapılır.





e-g mr k
eđitimi

Serdar Sargılı

Uygulama Tebliđi

egumrukegitim.com



- ✓ **Kullanıcı:** Yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için bu Tebliğ kapsamındaki yatırımcıdan istenecek bilgileri **E-TUYS aracılığıyla** yatırımcı adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere **yetkilendirilmiş kişileri,**
- ✓ **Kullanım kılavuzu:** E-TUYS üzerinden yatırım teşvik belgesine ilişkin her türlü iş ve işlemin kullanıcılar tarafından **nasıl gerçekleştirileceğini içeren** ve **Bakanlık internet** sitesinde yer alan **dokümanı,**
- ✓ **Modernizasyon:** Mevcut bir tesiste **makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini,** tesiste eksik kalmış bölümlerin **tamamlanmasını,** nihai ürünün doğrudan **kalitesinin yükseltilmesini, modelinin değiştirilmesini** veya üretim ve hizmet süreçlerinin teknolojik iyileştirmelerle **verimliliğinin artırılmasını** içeren yatırımları,

Teşvik belgesi nedir?

- ✓ **Teşvik belgesi**; yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan **bir belge** olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek **yatırımlar** için düzenlenir.

Teşvik Belgesi, Diğer Yasal Yükümlülükleri Ortadan Kaldırmaz

- ✓ Teşvik **belgesinin düzenlenmiş** olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak **diğer mevzuat** hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli **izin ve ruhsat** gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de **ortadan kaldırmaz.**

Kimler Müracaat Edebilir?

- Gerçek kişiler
- Adi ortaklıklar
- Sermaye şirketleri
- Kooperatifler
- Birlikler
- İş ortaklıkları
- Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri)
Ayrıca bu kuruluşların sermaye bileşiminde **%50'den fazla** payı olan kurum ve kuruluşlar
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
- Dernekler ve vakıflar
- **Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri**



Tüm bu başvuru sahipleri, kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaatta bulunabilirler.

Kuruluşu tamamlanmayan şirketler

- ✓ Kuruluş süreci **tamamlan-ma-mış** tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları **değerlendirmeye alınmaz**.

Başvuru mercii

- Teşvik belgesi ile ilgili **her türlü iş ve işlem** için kullanıcılar tarafından E-TUYS aracılığıyla **Bakanlığa** müracaat edilir.

Teşvik Belgesi İçin Aranan Belgeler:

➤ SGK Borcu Yoktur Belgesi

- SGK'ya muaccel borcun olmadığını veya yapılandırıldığını gösteren belge.

➤ ÇED Kararı (Çevresel Etki)

- Gerekliyse “ÇED Olumlu” ya da “Gerekli Değildir” kararına ilişkin resmi yazı.

➤ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

- Belirli yatırımlar için zorunlu.

➤ Diğer Kamu Kurumlarından Alınması Gereken Belgeler

- Yatırımın niteliğine göre gerekebilecek izin, onay veya belgeler.

➤ Fizibilite Raporu

- Yatırım tutarı **1 milyar TL ve üzerindeyse**, belirli formatta hazırlanmış fizibilite raporu.

➤ Genel Müdürlükçe Talep Edilebilecek Diğer Belgeler

- Yatırımın türü, kapsamı veya teşvik uygulamasına göre ek belgeler istenebilir.



E-imza ile evrak yüklenir

- ✓ Teşvik belgesi ile ilgili iş ve işlemler için kullanıcılar tarafından **e-İmza uygulaması** çerçevesinde E-TUYS üzerinden **yüklenen** evrakın Bakanlığa **ayrıca ibrazı aranmaz.**

Asılların saklanma süresi

- ✓ Kullanıcılar tarafından e-İmza uygulaması kapsamında E-TUYS'a yüklenen her türlü belge ve/veya evrakın eksiksiz bir şekilde **muhafaza yükümlülüğü** ve denetime karşı hesap verme sorumluluğu, müracaat tarihinden itibaren **10 yıl** boyunca **yatırımcıya aittir.**



- ✓ E-TUYS'ta kayıtlı teşvik belgesi **Bakanlık tarafından** ilgili kurum ve kuruluşlarla **elektronik ortamda paylaşılabilir.**

- ✓ Teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilen **yatırım projelerinin**; Karar ve Karara istinaden yapılan düzenlemelerde belirtilen **şartları sağlaması** ve makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik açıdan yapılacak değerlendirme ve gerektiğinde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan **alınacak görüşler** sonucunda uygun bulunması halinde, yatırıma ait teşvik belgesi ile ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri **Genel Müdürlükçe** onaylanır.
- ✓ Teşvik belgesinin düzenlenmesine mesnet teşkil edecek bilgilerin **eksik ve/veya çelişkili** olması halinde, yatırımcının müracaatı **değerlendirmeye alınmaz**. Bu durumun giderilmesine yönelik müracaatlar, en son müracaatın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilir.
- ✓ Teşvik belgesi ile ilgili müracaatların değerlendirilmesi aşamasında tespit edilen **eksiklerin tamamlanması için** yatırımcıya **Genel Müdürlükçe** bildirimde bulunulur. Bildirimde eksiklerin tamamlanması için süre belirtilmeyen hallerde bu süre **30 gündür**. Süresi içinde belirtilen eksikler tamamlanarak müracaat edilmesi kaydıyla ilk müracaat tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri kapsamında işlem tesis edilir.

Bilgi ve belgelerin doğruluğu

- Müracaat ekinde ibraz edilen **bilgi ve belgelerin doğruluğundan yatırımcılar sorumlu** olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde,
- ✓ Genel Müdürlükçe teşvik belgesi **iptal edilebileceği** gibi
- ✓ belge **iptalini gerektirmeyen** durumlarda belge kapsamında sağlanan desteklerin ilgili **kısmı müeyyide** uygulanmak suretiyle **geri alınır.**



Çift Aşamalı Teşvik Fırsatı

- **Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi** kapsamında değerlendirme süreci devam eden yatırım projeleri, yatırımcı talebine istinaden ilgili programa başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla **Sektörel Teşvik Sistemi** kapsamında **yer alan diğer teşvik uygulamaları** çerçevesinde değerlendirilebilir ve teşvik belgesi **düzenlenebilir**.
- Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki **başvurunun olumlu sonuçlanması** durumunda **Sektörel Teşvik Sistemi** kapsamında düzenlenen belgeye ilişkin **destekler olumlu sonuçlanan programa uygun olacak şekilde revize edilebilir**.

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar (Md 9)

Kapsam dışı harcamalar

- Müracaat tarihinden **önce** gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında **değerlendirilmez.**

Belgeye sayılmayan harcamalar

- ✓ Ham madde, ara malı, işletme malzemesi ve yedek parça,
- ✓ Kullanılmış yerli makine ve teçhizat,
- ✓ Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (sağlık ve belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar ile madencilik yatırımlarında, apronda veya limanda kullanılan trafiğe çıkamayacak nitelikte olan araçlar hariç),
→ sayılır
- ✓ Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter,
↑
- ✓ Mevcut makine ve teçhizatın tamir, bakım ve revizyonuna yönelik harcamalar,
❖ değerlendirmeye alınmaz.

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar (Md 9)

Turizm ve Sağlık Yatırımları

Listeye Dahil Edilenler:

- Odalar ve ortak alanlardaki makine ve teçhizat
- Endüstriyel mutfak ekipmanları
- Tıbbi cihazlar (tanı ve tedaviye yönelik)
- Çamaşırhane ekipmanları
- Soğuk hava depoları
- Isıtma-soğutma sistemleri **(tesisat hariç)**
- Yangın uyarı ve söndürme sistemleri

Liste Dışı Bırakılanlar:

- Yukarıdakiler dışında kalan tüm ekipmanlar

Eğitim, Kreş ve Gündüz Bakımevi Yatırımları

Listeye Dahil Edilenler:

- Derslik, laboratuvar ve ortak alan demirbaşları
- Endüstriyel mutfak ekipmanları
- Toplantı ve spor salonu demirbaşları
- Isıtma-soğutma sistemleri **(tesisat hariç)**
- Yangın uyarı ve söndürme sistemleri

Liste Dışı Bırakılanlar:

- Yukarıdakiler dışında kalan tüm ekipmanlar

❖ **İnşaat malzemeleri** YTTB ye eklenemez-Makine ve techizat tanımına uymayan yardımcı cihazlara izin verilebilir

Enerji ve Veri Merkezi Yatırımları İçin Teşvik Şartları (özet)

- ✓ **Güneş Enerjisi Yatırımları:** (Güneş panelleri ve Taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri **yurt içinde üretilmiş olmalı**)
- ✓ **Rüzgar Enerjisi Yatırımları:** (Kanat ,kuleler ve jeneratörler **yurt içinde üretilmiş** olmalı)
- ✓ **Veri Merkezi Yatırımları:**

TS EN 50600 kapsamında:

- **AC:3, PC:4, GL:3** düzeyinde **TSE Tasarım Belgesi**
- Azami **PUE değeri: 1,65**
- En az **2 telekom operatörüne ait** fiber kablo bağlantısı

Yatırım sonrası, **TSE Tesis Belgesi** alınması zorunludur.

Dijital ve Şarj İstasyonu Yatırımları İçin Teşvik Şartları

➤ Veri Merkezi Yatırımları (BT ekipman/yazılım):

- TSE Veri Merkezi **Operasyon Belgesi** zorunludur.
- En az **2 farklı telekom** operatörüne ait fiber optik bağlantı bulunmalıdır.
- Altyapı birden fazla veri merkezinde kurulabilir.

➤ Şarj İstasyonu Yatırımları:

- Her ünite **asgari 120 kW hızlı şarj kapasitesine** sahip olmalıdır.
- **01.01.2026 sonrası**, teşvik kapsamındaki üniteler **yurt içinde üretilmiş** olmalıdır

Yatırım cinsleri

✓ Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak **yatırım cinsleri**;

- ✓ **komple yeni,**
- ✓ **tevsii,**
- ✓ **modernizasyon,**
- ✓ **ürün çeşitlendirme,**
- ✓ **entegrasyon** ve **nakilden** oluşur.

Aynı il sınırında olmalı

✓ Yatırımın **karakteristiği gereği** muhtelif illerde olması gereken yatırım konuları için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz. (**farklı il kabul edilir**)

Değerlendirme Süreci

- ✓ Yatırımcı başvuruları, **5 kriter** esas alınarak **ön değerlendirmeye** tabi tutulur.
- ✓ Başvuruda, ilgili **kriterleri sağladığını** gösteren **bilgi, belge ve raporlar** bulunmalıdır.
- ✓ **En az 3 kriteri** sağlayan projeler, yatırımcı tercihiine göre seçilen bir kalkınma/yatırım bankasına **fizibilite hazırlığı** için yönlendirilir.
- ✓ Eş zamanlı olarak, **Sanayi Genel Müdürlüğü'ne arz güvenliği değerlendirmesi** için bilgi iletilir.
- ✓ Tüm değerlendirmeler **Komite onayına** sunulur.
- ✓ Gerekirse diğer kamu kurumlarından **ek bilgi/belge talep** edilebilir.

Nihai Değerlendirme ve Uygulama

- Nihai karar yetkisi **Komiteye** aittir.
- Komite, **fizibilite raporu ve EK-3 puanlama tablosu** doğrultusunda **100 puan** üzerinden değerlendirme yapar
- ✓ Proje, üyelerin **yarısından fazlası 70+ puan veriyse** ve ortalama en az 70 ise olumlu sonuçlanır.
- Komite tarafından **onaylanan projeler** için **Genel Müdürlük** teşvik belgesi düzenler.
- Yatırımda önemli **değişiklikler (kapasite, katma değer vb.)**, Komite onayıyla **revize edilebilir**.
- Ön değerlendirmede kullanılan veriler piyasa koşullarına göre değişse dahi, **teşvik belgesi geçerliliğini korur**.
- Fizibilite raporu formatı ve uygulama esasları, **Genel Müdürlük** ile **yatırım/kalkınma bankaları arasındaki protokol** ile belirlenir.

Kullanılmış Komple Tesis ve Makine-Teçhizat İthali

- ✓ Kullanılmış komple tesis ithali, proje bazında **Genel Müdürlük** tarafından değerlendirilir.
- ✓ Komple tesis; yardımcı tesislerden bağımsız, üretim yapabilecek bir hat veya birden fazla makine olabilir.
- ✓ **Kapasite artışı sağlamayan** tamamlayıcı makine grupları, komple tesis sayılmaz.
- ✓ **Farklı firmalardan alınan** makinelerle tesis kurulamaz.
- ✓ **Ticaretini yapan firmalardan** ithalat yapılamaz.

Kullanılmış komple tesis ve kullanılmış makine ve teçhizat ithali (Md 14)

Başvuru için gerekli:

- ✓ **Model ve imal yılı** bilgilerini içeren **fatura** veya **proforma fatura** ile **Bakanlığa** başvuru yapılması gerekir.

İthal Edilebilecek Kullanılmış Eşyalar:

- ✓ Kullanılmış/Yenileştirilmiş Eşya **Tebliği kapsamında izinli** makineler
- ✓ İthalat **Rejimi Kararına göre** ithaline izin verilen makineler (**Karayolu taşıtları hariç**)

Amaç dışı kullanım durumunda:

- ✓ **Destekler geri alınır.**
- ✓ Komple tesis kapsamında ise, **yatırımcı masrafları karşılayarak** tesisi **gümrüğe terk eder.**

Teşvik Belgesinin Revizesi

- Yatırım sürecinin her aşamasında, tevsik edilen belgelere göre **Genel Müdürlük** revize yapabilir.
- Sabit yatırım tutarı veya diğer bilgiler **değişirse**:
 - Yatırımcı, gerekçesiyle birlikte **Bakanlığa** başvurur-• Uygun görülürse teşvik belgesi **revize edilir**
- Yatırımcı bilgileri (ünvan, iletişim vb.) değişirse:
 - Kullanıcı, değişikliği **doğrudan E-TUYS üzerinden günceller**



Teşvik Belgesi ile İlgili Diğer Hükümler

- **Modernizasyon yatırımlarında:**
 - ✓ Düşülecek makineler, en az **3 yıl aktifte** bulunmalı.
 - ✓ Satışta, **satıcı ile alıcı firma ortaklık yapısı %50'yi geçmemeli.**
- **Lisanssız GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımlarında:**
 - ✓ Tamamlan-ma-mış teşvik belgesi ünvan değişikliğiyle **devredilemez.**
- **Makine desteği**, yalnızca **EK-4** listesinde olup **yurt içinde üretilmiş** makineler için sağlanır.
- **Teşvik belgesi devri** durumunda;**Sigorta primi destekleri** (işveren hissesi dahil) **durdurulur.**
- Başvuru tarihindeki **destek üst limitleri**, **yeniden değerlemeye tabi değildir.**

Süre:

Yatırım süresi veya ek sürenin bitimini izleyen **3 ay içinde** başvuru yapılmalıdır.

Başvuru Şekli:

- ✓ **E-TUYS üzerinden** gerekli alanlar doldurulmalı
- ✓ **EK-4’te** belirtilen bilgi ve belgeler **sisteme yüklenmelidir.**

Ekspertiz Süreci:

- ✓ Ekspertiz işlemleri, **Genel Müdürlük (en fazla 3), Kalkınma Ajansları, İl Müdürlükleri** veya **KOSGEB** tarafından **2 kişi ile** yapılır.
- ✓ Ekspertiz raporu **EK-6** formatında hazırlanır ve **1 ay içinde** Bakanlığa iletilir.

Ücret:

- ✓ Ekspertiz için personele başka bir **ödeme yapılmaz.**

Yeniden Değerleme (Madde 27)

- Kararda belirtilen tutarlar, her yıl Vergi Usul Kanunu'nun 298/B maddesi uyarınca açıklanan **yeniden değerlendirme oranına** göre güncellenir.

Yuvarlama Esasları:

- 1.000 TL ve üzeri → yüzler basamağına
- 1 milyon TL üzeri → yüz binler basamağına
- 100 milyon TL üzeri → milyonlar basamağına

- ❖ Güncellenen tutarlar, **Bakanlık** internet sitesinde ilan edilir.



egumrukegitim.com